

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1362/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
นาย ณรงค์หรือจำสืบเอกณรงค์ ชัยภัก
บาล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 120

ป.วิ.พ. มาตรา 249

การจับกุมกับการสอบสวนเป็นการดำเนินการคนละขั้นตอนกันแม้การจับกุม
จำเลยที่ 2 และที่ 3 อาจมิชอบด้วยกฎหมาย ก็หาไม่ผลทำให้การสอบสวนไม่ชอบด้วย
กฎหมายไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ถูกจับกุมโดยไม่
ชอบ การสอบสวนจึงไม่ชอบไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,
335(1)(7)(8), 357

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุ บรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีกำหนดคนละ 1 ปี 4 เดือน และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับ จำเลยที่ 4

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาเพียงประการเดียวว่า คดีนี้เจ้า พนักงานตำรวจได้เข้าจับกุมจำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยไม่มีหมายจับ ไม่ได้แสดงตัวว่า เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ และไม่ได้แจ้งข้อหาก่อนการจับกุม การจับกุมจึงไม่ชอบด้วย กฎหมาย การสอบสวนและฟ้องร้องต่อมาย่อมเป็นการไม่ชอบเช่นเดียวกัน ขอให้ ยกฟ้องเห็นว่า การจับกุมกับการสอบสวนเป็นการดำเนินการคนละขั้นตอนกันแม้ข้อ เท็จจริงจะฟังได้ว่าการจับกุมจำเลยที่ 2 และที่ 3 อาจมิชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่อง ที่จะกล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหากหากมีผลทำให้การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไปด้วยไม่ คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่ามีการสอบสวนแล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้ ฎีกาว่าการสอบสวนไม่ชอบเพราะเหตุผลอื่น ๆ อีกจึงต้องถือว่าการสอบสวนในความ ผิดที่กล่าวหาตามฟ้องชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ถูกจับกุมโดยไม่ชอบ การสอบสวนจึงไม่ชอบไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ วินิจฉัย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพาทขายกฏีกาจำเลยที่ 2 และที่ 3

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ